



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 1/275/2025
מס' בקשה: 1/375/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

תובעים	1	יפת הלוי שרה
	2	יפת הלוי יצחק
		באמצעות עו"ד יפת הלוי יצחק אדוארד ושינגטון 21, ירושלים טל': 0547494199
	נגד	
נתבעים	1	נציגות הבית המשותף מקור חיים 15 באמצעות עו"ד קורן מנחם מקור חיים 15, ירושלים טל': 0527046578
	2	כהן יצחק מקור חיים 15, ירושלים
	3	כהן מזל טוב מקור חיים 15, ירושלים
	4	מונטיליו רות נסיה מקור חיים 15, ירושלים
	5	ליבני אמונה מקור חיים 15, ירושלים
	6	אדרי אפרים מקור חיים 15, ירושלים
	7	אדרי אליס רג'ין מקור חיים 15, ירושלים
	8	פורט מאיר-מרק מקור חיים 15, ירושלים
	9	פורט יוכבד-יולנדה מקור חיים 15, ירושלים
	10	מרציאנו יוסף מקור חיים 15, ירושלים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 1/275/2025
מס' בקשה: 1/375/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- | | |
|-----------|--|
| 11 | מרציאנו בריג'יט
מקור חיים 15, ירושלים |
| 12 | קורשייא גררד
מקור חיים 15, ירושלים |
| 13 | קורשייא לבנה מרטין
מקור חיים 15, ירושלים |
| 14 | גבאי יחזקאל
מקור חיים 15, ירושלים |
| 15 | מזרחי רן גלעד
מקור חיים 15, ירושלים |
| 16 | צרפתי יעקב
מקור חיים 15, ירושלים |
| 17 | צרפתי רות
מקור חיים 15, ירושלים |
| 18 | רנדל נפתלי
מקור חיים 15, ירושלים |
| 19 | רנדל ברטה
מקור חיים 15, ירושלים |
| 20 | גוטשטיין הלן דבורה
מקור חיים 15, ירושלים |
| 21 | בניטה יגאל ז'וליאן
מקור חיים 15, ירושלים |
| 22 | פלולי יצחק
מקור חיים 15, ירושלים |



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 1/275/2025
מס' בקשה: 1/375/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פסק דין

1. האם בעלי דירות בבית משותף רשאים לקבוע כי חלוקת השימוש בחניות ברכוש משותף תתבצע באמצעות הגרלה, חרף העובדה שרכב התובעים אינו יכול לחנות בכל חניה מהחניות הקיימות? זו השאלה העומדת בבסיס פסק דין זה.
2. פסק הדין ניתן על בסיס הסכמת הצדדים להכריע בתביעה העיקרית על סמך סיכומי הצדדים. התובעים הגישו בקשה "לחידוש צו מניעה זמני" לאחר שצו מניעה זמני ניתן במעמד צד אחד ביום 14.8.2025 על ידי כב' המפקחת אביטל שרייבר ז"ל ובוטל בהחלטתה מיום 18.8.2025.

תמצית העובדות הצריכות לעניינו

3. התובעים והנתבעים הם בעלי זכויות בבית המשותף ברחוב מקור חיים 15 ירושלים, הידוע כגוש 30141 חלקה 42 (להלן: **הבית המשותף**). הנתבעת 1 היא נציגות הבית המשותף (להלן: **הנתבעת**) ויתר הנתבעים הם בעלי הדירות בבית המשותף.
4. בבית המשותף 16 דירות ו-16 חניות שאינן מוצמדות ומהוות רכוש משותף. אין מחלוקת, כי עד לקיומן של עבודות חיזוק בבית המשותף (תמ"א 38) השימוש בחניות נעשה על בסיס מקום פנוי בבחינת "כל הקודם זוכה". לאחר ביצוע עבודות חיזוק בבית המשותף אשר כללו הוספת דירות לבית המשותף, הוקצו שש עשרה חניות לדירות המקוריות. חלקן חניות רגילות, ורובן חניות במכפילי חניה. כך שעשר חניות מתוך השש עשרה נמצאות במכפילים, ורק שש חניות הן חניות רגילות על הקרקע. בהסכמי התמ"א נקבע כי חלוקת החניות תקבע על ידי בעלי הדירות. משכך, בעלי הדירות קיימו אסיפה כללית ביום 12.6.2025 במסגרתה החליטו ברוב קולות כי תתקיים הגרלה לצורך חלוקת החניות. ובהתאם להחלטה התקיימה הגרלה ביום 5.7.2025 בה "הוקצתה" לתובעים חניה במכפיל התחתון.
5. לאחר קבלת ההחלטה התובעים הגישו תביעה למפקחת שרייבר ז"ל ולצידה בקשה למתן צו מניעה זמני שימנע שימוש במקומות החניה על בסיס הגרלה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 1/275/2025
מס' בקשה: 1/375/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. כאמור, ביום 14.7.2021 ניתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד האוסר על שימוש בחניות בהתאם לתוצאות ההגרלה. ואולם, המבקש לא התייצב לדיון שנקבע במעמד שני הצדדים, ועל כן צו המניעה הזמני בוטל.

7. ערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי נדחה, ולאחר שמגעים להסדר עם הנציגות לא הבשילו, הגישו התובעים את הבקשה דנא לחידוש צו המניעה הזמני.

טענות הצדדים

8. התובעים טענו, כי נציגות הבית המשותף החליטה לכנס אספה ולהעמיד להצבעה חלוקה ייחודית של מקומות חניה בין הדיירים על בסיס הגרלה, החלטה אליה התנגדו התובעים מאחר שהחלטה זו עלולה לאיין את זכותם הקניינית ברכוש המשותף. יסודה של התנגדות זו בעובדה כי בבעלותם רכב משפחתי בן שבעה מקומות שאין אפשרות פיזית להחנותו במכפילי חניה. חרף התנגדותם של התובעים, הנציגות קיימה אספה כללית ובה התקבלה החלטה על חלוקה של החניות לפי הגרלה.

9. נטען, כי שינוי מהותי בזכויות ברכוש המשותף ובפרט זכות שימוש ייחודית בחניות מצריכים הסכמה מלאה של כלל הבעלים. במקרה דנא, התקבלה החלטה של האסיפה הכללית על סמך רוב רגיל לביצוע הגרלה לצורך שיוך חניות לדירות באופן שמקנה שימוש ייחודי לבעלי דירות בחניות מסוימות ושוללת מהתובעים אפשרות מעשית לחנות במקרקעין מאחר שלא זכו בחניה "רגילה". חרף העובדה שמדובר בחלוקת שימוש לזמן קצוב בלבד, בפועל חלוקה זו אינה עומדת במבחני הדין והפסיקה, מה עוד שהטענה לפיה מדובר בהחלטה זמנית בלבד הועלתה על ידי הנציגות רק בדיעבד.

10. בתגובת הנציגות לבקשה לצו מניעה נטען כי התובעים כלל אינם מתגוררים בבית המשותף מושא הבקשה, ועל כן אינם נדרשים לחניה בבית עצמו. משכך הבקשה והתביעה מתייטות מאליהן. כמו כן נטען, כי התובעים בעצמם ניהלו את המשא ומתן מול היזם שביצע את עבודות החיזוק בבית המשותף, ולא התנגדו להקצאת חניות במכפילי חניות. זאת על אף שידעו כי ברשותם מכונית בעלת שבעה מקומות שלא תוכל לחנות במכפיל חניה, בכך יש טעם לפגם בהתנהלות התובעים בהליך דנא.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

**מס' תיק: 1/275/2025
מס' בקשה: 1/375/2025**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11. לאחר סיום ביצוע פרויקט החיזוק נערכה אספה בנוכחות רוב בעלי הדירות ביום 12.6.2025, במסגרתה הובהר כי לא ניתן יהיה להשאיר את מצב החניות על בסיס מקום פנוי מאחר שהחניות כעת מוצבות בתוך מכפילים. ומשכך, עלתה ההצעה שהיתה היחידה הרלוונטית - לקיים הגרלה לחלוקת מקומות חניה, תוך שהובהר כי כל שנתיים תתבצע הגרלה חדשה ושיוך חניות מחדש. התובעים נכחו באספה ולא התנגדו להצעה. בפועל נערכה הגרלה ביום 5.7.2025 והתובעים קיבלו חניה במכפיל התחתון.

12. לטענת הנציגות, מאחר שחלוקת החניות לא נעשתה על דרך של הצמדה של רכוש משותף לדירה אלא בחלוקת זכות שימוש זמנית בלבד, די ברוב רגיל באספה הכללית לקבלת החלטה בנושא אופן חלוקת החניות. חלוקת שימוש דומה נעשתה גם בכל הבתים הסמוכים לבית המשותף. מאזן הנוחות נוטה דווקא לטובת הנציגות, שכן בהתאם להצהרתה התובעים כלל אינם גרים בבית המשותף. וככל שלא תאושר החלוקה על דרך של הגרלה, לא ייתכן מצב לחלוקת החניות הקיימות (מאחר שלא ניתן להפעיל את מנגנון "כל הקודם זוכה" כאמור לעיל).

ההליכים הדיוניים

13. לאחר פטירתה של המפקחת שרייבר ז"ל, הבקשה למתן צו מניעה הועברה אליי וקבעתי אותה לדיון שהתקיים ביום 14.1.2026. במסגרת הדיון ניסיתי להביא את הצדדים להסכמות על ידי פתרונות שונים לצורך חלוקה הוגנת של החניות, ואף הצעתי הצעה קונקרטית לפרוטוקול לה התבקשו הצדדים להשיב בתוך שבעה ימים. הצדדים הסכימו כי ככל שלא יגיעו להסכמות, תינתן על ידי הכרעה בתביעה העיקרית על סמך סיכומים בכתב בלבד (ראו עמ' 8 שורה 49 לפרוטוקול). בסופו של יום ההצעה שהוצעה על ידי הייתה מוסכמת על התובעים אך נדחתה על ידי הנתבעת, משכך, הצדדים סיכמו טיעוניהם והגיע העת להכרעה.

סיכומי הצדדים

14. בסיכומיהם, התובעים חזרו על הרקע העובדתי בהסכמות החוזיות בין בעלי הדירות ליזם, במסגרתן נדרש היזם להתקין מכפילים לעשרה מקומות חניה ועוד שישה מקומות חניה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 1/275/2025
מס' בקשה: 1/375/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"רגילים". לטענת התובעים, שני עורכי דין שליוו את הפרויקט מסרו לנציגות חוות דעת בכתב אשר קבעה כי החלטה לקיים הגרלה לצורך חלוקת החניות ברוב רגיל מנוגדת לדין, ואף על פי כן הנציגות טענה כי ההצעה להגרלה גובתה בייעוץ משפטי שקיבלה. בהחלטה המקורית שהתקבלה באסיפה הכללית היה מדובר על הגרלה לצמיתות, ורק לאחר נקיטת ההליך דנן הנציגות המירה את ההחלטה להחלטה זמנית בלבד.

15. בהיבט המשפטי נטען כי השאלה המשפטית העומדת בבסיס הבקשה היא "האם רוב רגיל בבית משותף רשאי לקבוע הסדר חלוקה של חניות ברכוש המשותף המונע מדייר לעשות שימוש בחניה". לטענת התובעים, התשובה לשאלה זו שלילית. נטען, כי בסופו של יום הקצאת חניות מהווה שימוש ייחודי ברכוש המשותף המחייב את הסכמת כל בעלי הדירות. במקרה דנא, הגרלה יוצרת שימוש ייחודי מאחר שעל ידי הגרלה הוחלט כי חניה מסוימת שייכת לדירה מסוימת, ובכך נשללת זכותם של כל יתר בעלי הדירות להחנות באותה חניה, על אף שמדובר בשימוש זמני בלבד. משכך, גם לא מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף שכן מדובר בשימוש המונע מאחרים שימוש דומה. כמו כן, נטען שהתנהלות הנציגות לאורך כל הדרך הייתה כוחנית וחסרת תום לב, וכן שמאזן הנוחות נוטה לטובת התובעים אשר ייצאו ללא חניה. משכך, התבקש לבטל את החלטת אספת הדיירים מיום 5.7.2025 ולקבוע שהשימוש בחניות בבית המשותף יישאר על בסיס מקום פנוי כפי שהיה נהוג קודם לעבודות החיזוק בבית המשותף.

16. הנציגות בסיכומיה טענה כי החלופה של קביעת מקום חניה על בסיס הגרלה למשך זמן שימוש זמני היא החלופה הטובה ביותר, ולמעשה החלופה היחידה האפשרית בנסיבות דנן. בעניין זה הובאה עמדת החברה המתחזקת את מכפילי החניה ממנה עלה כי יש להתאים את החניה במכפילים לכל רכב ספציפי מראש. משכך, נטען כי לא ניתן למעשה לקיים נוהג של חניה על בסיס מקום פנוי. עוד צוין כי חלופה זו גם הופעלה בבתים סמוכים שנתקלו באותו קושי. עוד הובהר כי מדובר בזכות שימוש בלבד ולא בהצמדה ואין כל כוונה להצמיד את החניות לדירות, אלא להשאירן כרכוש משותף כפי שהיה לפני עבודות החיזוק בבית המשותף. באשר לתובעים, נטען כי אלה נכחו באספה הכללית במסגרתה התקבלה החלטה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 1/275/2025
מס' בקשה: 1/375/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אודות ביצוע ההגרלה והם לא הביעו כל התנגדות, והתובעת 2 אף נרשמה להדרכה שהייתה אמורה להתקיים לצורך החניה במכפילי החניה. ואולם, הבקשה הוגשה רק לאחר שהתובעים לא זכו בחניה מספיק טובה להם במסגרת ההגרלה.

17. הנציגות סבורה כי אין כל פגם בביצוע הגרלה לצורך חלוקת החניות. זאת כיוון שמדובר בשימוש רגיל לשנתיים בלבד ללא הצמדה ובהיעדר כל פתרון אחר לצורך חלוקה הוגנת ומעשית. אף נטען כי לאחר הדיון ביום 22.1.2025 העלתה הנתבעת בפני התובעים הצעה נוספת אשר נדחתה על ידי התובעים.

18. התובעים השיבו לסיכומי הנתבעים. בתשובתם נטען כי סיכומי הנתבעים אינם מהווים סיכומים אלא השלמת ראיות. מה גם שהנתבעים הסתמכו על פסיקה אשר תומכת בעמדת התובעים. כמו כן, ביקשו התובעים לדחות את הצגת הצעות הפשרה מטעם הנתבעת כפי שהובאו בסיכומיה. זאת מכיוון שלטענתם הצעות אלה לא הועברו אליה. משכך, התבקש להתעלם מכל טענה עובדתית חדשה ומכל ראיה שלא הוצגה לפני הגשת הסיכומים.

19. הנתבעת הכחישה את טענות התובעים וטענה כי הגישה להם הצעה רלוונטית שנדחתה על ידם. עוד יצוין, כי התובעים הגישו התייחסות קצרה בהודעת הבהרה שחוזרת על הטענות שנטענו לעיל.

דיון והכרעה

20. אקדים ואציין כי מצאתי לדחות את התביעה ואת הבקשה לצו מניעה, וזאת מהטעמים שיפורטו להלן.

המסגרת הנורמטיבית

21. הנחת המוצא לדיוננו, ועל כך אין מחלוקת, היא ששטח החניות מושא הבקשה הוא רכוש משותף וככזה, השימוש בו מוגבל ל"שימוש סביר ורגיל" מבלי שיידרש להסכמת מי מבעלי הדירות בבית המשותף או לשימוש ייחודי בהסכמת כלל בעלי הדירות. כידוע, השימוש הסביר והרגיל נבחן לפי מהותו של אותו נכס, טיבו וייעודו ובהיקף הפעולות על פי נסיבות העניין (ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד לו(4)737, 740-741 (1983)). יתר על כן,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 1/275/2025
מס' בקשה: 1/375/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפסיקה נקבעו תנאים מצטברים לאותו שימוש סביר ברכוש המשותף: האחד, שהשימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף; והשני, שהשימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים בבית המשותף כל מקרה על פי נסיבותיו (ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 647-648 (1974) (להלן: **עניין וינטרס**); רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס (10.1.2017)).

22. עוד אציין את סמכותה של האסיפה הכללית "לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו" (סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: **התקנון המצוי**)), כאשר סעיף 12 לתקנון המצוי קובע, כי "החלטה (של האסיפה הכללית – א"ש) המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".

23. העולה מהאמור אפוא, כי כל עוד התקנון המוסכם לא קבע אחרת והאסיפה הכללית לא אסרה, רשאי כל בעל דירה לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף אף ללא שקיבל לכך את הסכמת האסיפה הכללית. האסיפה הכללית רשאית לקבל החלטות גם בעניין אופן השימוש ברכוש המשותף, ברוב רגיל, אלא אם החלטה זו פוגעת בזכויותיו של בעל דירה.

24. באשר לשימוש ברכוש המשותף כחניה, עוסק בין היתר בעניין **וינטרס**, בקובעו כך:

"במקומנו או בזמננו שימוש במכוניות הוא נפוץ עד כדי כך, כתוצאה מזה הצורך במציאת מקום חנייה למכוניות (לאו דווקא ברשות הרבים) נעשה חיוני ודוחק עד שיש לראות בחנייה במקום מתאים בתוך שטח הבית שימוש רגיל שהוא כורח המציאות" (שם, בעמ' 648)

וממשיך בית המשפט וקובע, בעניין סמכותה של האסיפה הכללית לדון בנושאים אלו:

"סמכותה של האסיפה הכללית מוגדרת בסעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק והיא: '...קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור חשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף'.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 1/275/2025
מס' בקשה: 1/375/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פירוש הדבר, שמה שהאסיפה הכללית מתירה בנוגע לשימוש ברכוש המשותף – מותר, ומה שהיא אוסרת – אסור... (שם, עמ' 649).

25. גם בע"א 708/72 **פרשקר נ' רוזנברג**, פ"ד כח(2) 823, 817 (1974) (להלן: **עניין פרשקר**) נקבע בדומה לעניין **וינטרס**, שכעיקרון – שימוש ברכוש המשותף כחנייה אינו מהווה הסגת גבול יתר בעלי הדירות:

"דין הוא, שכל אחד מבעלי הדירות רשאי לעשות שימוש ברכוש המשותף בצורה נאותה ובאורח סביר והחניית מכוניות הוא בכלל זה, כמו שביאר השופט ברנזון ב-ע"א 549/73, הנ"ל, חניית מכוניות ברכוש המשותף אין בה משום תפיסת חזקה, וממילא אין בה משום הסגת גבול, של שאר בעלי הדירות, השימוש הוא חולף בעל הדירה שחנה רכבו היום במקום פלוני יכול למצוא מחר שאותו מקום כבר נתפס על-ידי שותפו, ולא יהא רשאי לבוא עמו בטרוניה בשל כך. משל למה הדבר דומה: לעלייה לדירה דרך חדר המדרגות, בעל דירה עולה לדירתו ועובר לצורך כך בחדר המדרגות, תופס במהלכו לרגע קט קטע מחדר המדרגות שהוא רכוש משותף, אך אין תפיסתו מגיעה לדרגת קניית חזקה, ואין בכך כדי למנוע אחרים מלעשות כמוהו. שהיית המכונית החונה יכול שתהיה ארוכה משהיית אדם בחדר המדרגות, אך כזו כן זו היא חולפת, ואינה חורגת מגדר שימוש על-ידי כולם ברכושם של כולם. כל עוד התקנון המוסכם אינו קובע אחרת והאסיפה הכללית לא אסרה, חניית רכב ברכוש המשותף אינה בחזקת אסור".

26. כללו של דבר: חניה ברכוש המשותף אינה מהווה תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף ואף אינה מסיגה את גבולם של יתר בעלי הדירות. אמנם, בעניין **פרשקר**, עסק בית המשפט בתפיסת חניה על דרך "כל הקודם זוכה", אך ראינו לעיל כי בידי האסיפה הכללית הסמכות להחליט על מנגנון אחר לצורך השימוש ברכוש המשותף כחנייות, החלטה זו תהיה שרירה וקיימת - אלא אם החלטה זו פוגעת בזכות של בעל דירה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 1/275/2025
מס' בקשה: 1/375/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המיושם לענייננו

27. מכוח סמכותה על פי חוק, התכנסה האספה הכללית של הבית המשותף לצורך קביעת דרכי השימוש ברכוש המשותף, בשים לב לכך שנדרש להתאים את מכפילי החניה לגודל הרכב הרלוונטי שיחנה בו, ובשים לב לכך שנקבע בהסכם מול היזם שביצע את התמ"א כי בעלי הדירות בבית יחליטו אודות חלוקת השימוש בחניות.

28. התובעים טענו כי עצם השימוש של כל בעל דירה בחניה מבלי שלתובעים יכולת לעשות שימוש בחניה שהגרילו בשל גודל רכבם, מונע מהם שימוש דומה ברכוש המשותף. אין בידי לקבל טענה זו מן הטעמים הבאים:

ראשית, בהסכם התמ"א עליו חתמו כל בעלי הדירות בבית, לרבות התובעים, נקבע מפורשות כי בעלי הדירות יקבלו החלטה בנוגע לאופן חלוקת השימוש בחניות בין בעלי הדירות בבית. כל בעלי הדירות בבית ידעו כי עשר חניות שיועמדו לרשותם תהיינה במכפילי חניה, ולאף בעל דירה לא ניתנה זכות יתירה בחניות מסוימות. לו רצו התובעים לשמר לעצמם זכות לחניה בעלת נתוני גודל מיוחדים או מיקום מסוים, כזו שתתאים לרכבם שהוא גדול במיוחד צריכים היו לעשות זאת כבר בשלב הסכם התמ"א.

משלא עשו כן אין להם להלין בעניין אלא על עצמם. בהקשר זה, לא ניתן להתעלם מכך שהתובעים, לפי דבריהם שלהם, היו מעורבים בהליך חיזוק הבית המשותף וידעו היטב כי היזם התחייב לחניות מסוגים שונים. אף על פי כן, הם הסירו את התנגדותם לתוכנית וחתמו על הסכם התמ"א (ראו סעיף 6 לכתב התביעה). דהיינו, התובעים הסכימו מראש למצב בו ייתכן כי יקבלו חניה במכפיל ועוד לפני החתימה על ההסכם היה מוטל עליהם לוודא כי מנגנון החלוקה לא יפגע בהם. הגשת תביעה בשלב זה לסעד שמשמעו לנכס לעצמם חניה "רגילה" קבועה, היא חסרת תוס לב וגם מטעם זה דינה להידחות.

שנית, סעיפים 5 ו-12 לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין, החל על הבית, קובעים כי בסמכות האסיפה הכללית לקבוע את דרכי השימוש ברכוש המשותף, כפי שעשתה. מחומר הראיות עלה כי מדובר בהסדרת שימוש זמנית של בעלי הדירות בחניות באמצעות הגרלה שתוקפה יפה למשך שנתיים בלבד. ובעיני אין נפקא מינה לשאלה האם ההחלטה שמדובר בהגרלה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 1/275/2025
מס' בקשה: 1/375/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לזמן מוגבל התקבלה בזמן אמת או מאוחר יותר. מכל מקום, אין מדובר בהוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדה לדירה כאמור בסעיף 62 לחוק המקרקעין, לה נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית. כמו כן, וכפי שאראה להלן, בהינתן כי מדובר בהגרלה שתוקפה ידוע מראש – לא ייתכן לומר כי זכותם הקניינית של התובעים נפגעת באופן אשר יאלץ את יתר בעלי הדירות שלא להחנות כלל את רכבם בהעדר כל פתרון ישים אחר.

שלישית, וזה העיקר - דווקא התובעים, אשר מבקשים כי תוקצה רק להם חניה בחניות ה"רגילות" ולא בחניות במכפיל, הם אלו אשר מבקשים לעצמם זכות שימוש ייחודית בחניה "רגילה" שהיא טובה ונוחה יותר מיתר החניות במכפיל שהן "נחותות" מהחניה אותה הם דורשים לנכס לעצמם. בהינתן המצב העובדתי בשטח בו קיימות חניות "טובות" וחניות "נחותות" נדרש כי הנציגות תפעל בשמם למצוא פתרונות שונים לחלוקה הוגנת ביניהם.

29. יתר על כן, התובעים לא הראו כל חלוקה אחרת שיכולה להיות מיושמת במקום באופן שוויוני. כך, למשל, ההצעה למכור חניה לכל המרבה במחיר כפי שהוצע בדיון בפניי, היא הצעה שאינה יכולה להתקבל בנסיבות העניין. שכן מדובר ברכוש משותף השייך לכל בעלי הדירות, ולא ייתכן שבעל דירה שהפרוטה אינה מצויה בכיסו ייהנה פחות מהשטח השייך לו מאשר בעל דירה אחר שיזכה במכרז על אותה חניה. באשר להצעה לחניה על בסיס מקום פנוי, הרי שהנתבעת הראתה והתובעים לא השכילו להפריך הנחה זו, כי יש להתאים את מקום החניה במכפילים למידות הרכב שיחנה בה, ומכאן שמדובר בהצעה בלתי ישימה. מה עוד, שאין מחלוקת כי הצעה זו תשית הוצאות נוספות על בעלי הדירות אשר יאלצו להתקין אביזרים נוספים, כגון מערכת חיישנים לסימון חניות פנויות, על מנת ליישם הצעה זו.

30. על רקע האמור, ברי כי בידי בעלי הדירות לא היו אפשרויות רבות באשר לאופן חלוקת החניות, וההצעה לקיומה של הגרלה שהתקבלה ברוב קולות על ידי האסיפה הכללית היא הצעה סבירה בנסיבות העניין, בוודאי ביחס להצעות האחרות שעל פגמיהן עמדתי לעיל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 1/275/2025
מס' בקשה: 1/375/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31. לטעמי, הצעה זו גם אינה פוגעת בעקרונות השימוש הסביר ברכוש המשותף בהינתן כי לכלל

בעלי הדירות תהיה חניה לשימושם, גם אם מדובר בחניה "נחותה" ביחס לחניות אחרות.

זאת, במיוחד, כאשר מדובר בהגרלה לזמן קצוב שתאפשר לקיים רוטציה בין בעלי הדירות.

32. גם לא השתכנעתי מכך שהחלטת האסיפה הכללית לקיים הגרלה ביחס לחלוקת החניות

מונעת מהתובעים שימוש ברכוש המשותף וממילא פוגעת בזכותם הקניינית. אין מחלוקת

כי גם לאחר ההגרלה, לתובעים יש זכות שימוש בחניה ברכוש המשותף, וקיימת להם

אפשרות להחנות רכב ככל בעלי הדירות. בכל הכבוד, העובדה שלתובעים רכב מסוג מסוים

אינה צריכה לפגוע ביתר בעלי הדירות הזכאים אף הם לשימוש סביר בחניה באופן שגם

יאפשר להם ודאות ולא יעמיס עליהם הוצאות נוספות. בכך, המקרה שלפנינו שונה בתכלית

מהעובדות בבסיס פסק הדין אליו הפנו התובעים (עש"א (מחוזי ת"א) 53184-09-20 **מוטל**

נ' צימרין (28.4.2021)), שם נמנעה האפשרות הפיזית לעשות שימוש בחניה חרף ייעודה,

מאחר שהחניה כבר לא יכולה היתה לשמש בייעודה המקורי לאף רכב, ואילו במקרה דנא

החניה קיימת אלא שאינה מתאימה לצרכי התובעים.

33. אשר על כן דין התביעה להידחות וממילא כך גם דינה של הבקשה, ואני מורה על אשרור

ההחלטה מיום 12.6.2025 אודות קיום ההגרלה, וכן על אשרור ההגרלה שהתקיימה ביום

5.7.2025. יובהר כי בהתאם לנאמר בדיון, משמעות ההחלטה לקיום הגרלה היא שבפועל

תתקיים רוטציה בין בעלי החניות.

34. התובעים יישאו בהוצאות הנציגות בגין הליך זה בסך 5,500 ש"ח ועוד שכר בטלת נציגיה,

מאיר פורט ואפרים אדרי, בסך 500 ש"ח לכל אחד, תוך 30 יום מהיום.

ניתן היום, י' אייר תשפ"ו (27 אפריל 2026) בהעדר. עותק יישלח


אורי שלומי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון